الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات
إدارة المتابعة المالية

وزارة التضامن الاجتماعي
الوكيل الدائم
وارد رقم: ٢٦٧٦ مرفقات: م
بتاريخ: ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦
٢١
٢٠٢٦/٧/٣٠

بشأن: الفحص الميداني لأعمال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الأعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، ٢٠٢٤/٢٠٢٥ "

وزارة التضامن الاجتماعي
خاص الوزير
رقم الوارد ٢٠٢٦٦
المرفقات م
التاريخ : ٢٠٢٦/٧/٢٠
٢٦٦٥ ع
٢٠٢٦/٨/٥

مذكـــــرة للعــــــرض

إلى	السيدة الدكتورة / مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي.
من	أ. أيمن عبد الموجود – الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. أ. عمرو حسني عمر – رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي. أ. عمرو طه – مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.
التاريخ	٢١ /٢٠٢٦/٧م.
الموضوع	▪ الفحص الميداني لأعمال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الأعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

العرض

نتشرف بالعرض على سيادتكم بالآتي:

- في ضوء خطة المراجعة الدورية لأعمال مؤسسات المجتمع الأهلي المركزية، تم مراجعة أعمال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الأعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، ٢٠٢٤/٢٠٢٥ على النحو الآتي:

رئيس الوحدة المركزية للجهات المختص

م. حسام

أولاً: البيانات الاساسية للاتحاد:

- **الاسم:** الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة.
- **رقم وتاريخ القيد:** ٢٩٢ بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠٢١
- **عنوان الاتحاد:** ١١٧ش عبد العزيز فهمي – مصر الجديدة – الدور الأول والثاني بالقاهرة
- **تراخيص جمع المال/** ترخيص جمع مال صادر للاتحاد في الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- **النطاق الجغرافي:** جمهورية مصر العربية.
- **اللائحة الداخلية /** يوجد للاتحاد لائحة داخلية ومعتمدة
- **مجلس الإدارة:**

يدير الاتحاد حالياً مجلس إدارة مكون من عدد (٢٧) عضو من الاتحادات النوعية والإقليمية طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (٢٩) من لائحة النظام الأساسي والمادة رقم (٩١) من القانون من بينهم عدد (١٢) أتحاد نوعي وعدد (١٥) أتحاد إقليمي، وهو مجلس إدارة منتخب من خلال الجمعية العمومية العادية المُنعقدة بتاريخ ١٨ /٣ /٢٠٢٣ لمدة أربع سنوات تنتهي مدته في ٢٠٢٧/٣/١٧ وهم على النحو الآتي:

م	أسم عضو المجلس	الوظيفة داخل المجلس	اسم الاتحاد الممثل عنه	الصفة بالاتحاد
١	د/ طلعت عبد القوي السيد	رئيس الاتحاد العام للجمعيات	الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم	عضو مجلس إدارة
٢	أ.د / وجيده عبد الرحمن أنور	نائب رئيس الاتحاد	الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي	رئيس
٣	أ/ عبد الحميد محمد عبد الحميد رخا	الأمين العام	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقليوبية	رئيس
٤	أ/ محمد عثمان صالح	أمين الصندوق	الاتحاد النوعي لهيئات المساعدات الاجتماعية	رئيس
٥	المستشار/زاهر مصطفى أحمد زاهر	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية	عضو مجلس إدارة

وزارة التضامن الاجتماعي
الوكيل الدائم
صادر رقم: ٢٦٥٩ مرفقات: م
بتاريخ: ١٠/ ٨ / ٢٠٢

٦	أ/ محمد نجيب شحاتة سلام	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالسويس	رئيس
٧	أ/ عبد العال على أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشمال سيناء	رئيس
٨	اللواء / إدريس مصطفى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمطروح	رئيس
٩	أ/ إسماعيل إبراهيم عبد المعطى	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشرقية	عضو مجلس إدارة
١٠	أ/ سليمان يوسف علي أحمد عبده	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية	الأمين العام
١١	م/ صلاح عبد المحسن إبراهيم خلف الله	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية	أمين الصندوق
١٢	أ / مجدة عبد المحسن إبراهيم الخواجة	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية	رئيس
١٣	أ/ محمد عزيزى أحمد عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالبحيرة	رئيس
١٤	أ/ شمس الدين نور الدين محمد	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا	عضو مجلس إدارة
١٥	أ. / احمد عبد العزيز أبو زيد	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأسوان	عضو مجلس إدارة
١٦	أ/ محسن ربيع عبد النبي	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالفيوم	عضو مجلس إدارة
١٧	أ / وائل محمد جاد يوسف	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالبحر الأحمر	رئيس
١٨	م/ عبد الفتاح حسن احمد دنقل	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقنا	رئيس
١٩	د/ ياسر عبد الحكم على طنطاوي	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي للإعلاميين	رئيس
٢٠	د/ محمد عبد الهادي سليم حبيب	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين	عضو مجلس إدارة
٢١	أ.د/ محمد جمال ماضي أبو العزائم	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي لأيتام مصر	رئيس
٢٢	أ.د/ علاء الدين محمد الغزالي	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي	رئيس
٢٣	أ / إيمان جمال الدين أبو غنيمة	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي لجمعيات العاملة في مجال البحوث الطبية	رئيس
٢٤	م / مصطفى حسن على	عضو مجلس الإدارة	اتحاد النوعي لجمعيات التنمية	عضو مجلس

			الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة	إدارة
٢٥	د / محمد سعيد محمد عمارة	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي للمشروعات والحرف اليدوية	الأمين العام
٢٦	أ/ رفعت محمد عبد اللطيف سليم	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في حماية المستهلك	أمين الصندوق
٢٧	أ.د/ إقبال عبد المنعم الأمير السمالوطي	عضو مجلس الإدارة	الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة	رئيس

- **أهم المخالفات التي تكشفت أثناء الفحص:**

١. قيام مجلس إدارة الاتحاد بإهدار أموال الاتحاد بصرفها على أغراض شخصية بخلاف الأغراض المدرجة بلائحة النظام الأساسي، بالمخالفة لنص المادة (٤٧) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م، وقد تبين ذلك من خلال الآتي:

- قيام الاتحاد بصرف مبلغ ١١٥٠٠٠ج في ٣-٩-٢٠٢٤ نظير مصروفات سفر + بدلات اقامة واعاشة للسيدة/ نهى طلعت عبد القوي ابنة السيد/ رئيس مجلس ادارة الاتحاد دون وجود اي سند قانوني لذلك الاجراء حيث ان المذكورة ليست من ضمن اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد او أحد اعضاء مجلس الإدارة.

- قيام مجلس الادارة بصرف بدلات لأنفسهم بمبلغ ٤٣٧٣٤٩ج (اقامة وإعاشة وسفر) بالمخالفة للمادة ٤٣ من قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي الصادر برقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتي تنص على " لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى اي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان" وكذا فتوى مجلس الدولة الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٢٥ بعدم صرف اية بدلات لاعضاء مجلس الادارة تحت اي مسمى.

وتم صرف تلك البدلات خلال عامي المراجعة على النحو التالي:

٢٠٢٣-٢٠٢٤	١٨٩,٣٥٠ج
٢٠٢٤-٢٠٢٥	٢٤٧,٩٩٩ج
الإجمالي	٤٣٧٣٤٩ج

- قيام السيد/ رئيس مجلس ادارة الاتحاد باستخدام سيارة الاتحاد استخدام شخصي والسفر بها من منزله بكفر الزيات الى العديد من الجهات سواء لأعمال تخص الاتحاد او اعمال خاصة به ويتضح ذلك من خلال خطوط السير والتي من بينها خط سير استخدام السيارة الساعة ١,٣٠ فجرا في ٩-٨-٢٠٢٥من محافظة الغربية حيث سكن السيد رئيس الاتحاد الى محافظة الدقهلية ثم الى محافظة الاسكندرية (مرفق) مع الاشارة ان مصروفات السيارات خلال عامين المراجعة تصل الى ٥٨٨٢٥٧ج منها ٥٣٢٨٠٢ج خاصة بالسيارة التي يستخدمها السيد رئيس الاتحاد.

٢. عدم قيام الاتحاد بخصم الضرائب المقررة عند الشراء وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية مما ادى الى حرمان الدولة من جانب هام من مواردها.

- بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠م.

٣. عدم وجود عقود عمل للموظفين المعينين بالاتحاد وعددهم (١٥) موظف معينين بقرارات مجلس ادارة فقط، بالمخالفة للمادة ٤٩ من اللائحة الداخلية للاتحاد.

٤. بالفحص لميزانية عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تبين ان ناتج اعمال الاتحاد يحقق عجز بقيمة ٢٤٩,٠٣٨ج فضلا عن عدم القيام بتنفيذ الانشطة الواردة بلائحة النظام الاساسي للاتحاد والبالغ عددها ١٤ نشاط وكذا عدم الالتزام بالاختصاصات المعنية به والواردة بقانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي الصادر بقرم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

- بالمخالفة للمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتي تنص على (يتعين أن يكون لدى مجلس إدارة الجمعية رؤية استراتيجية معلنة لإدارة مواردها وتحقيق أغراضها من خلال أنشطتها الواردة في لائحة نظامها الأساسي.)

هذا وقد تم مخاطبة الاتحاد بالخطاب رقم ٢٥٠١ في ٢-٢-٢٠٢٦ للعمل على ازالة المخالفات الواردة بتقرير الزيارة المشار سالف الذكر، وقد ورد كتابهم المؤرخ ٢٠٢٦/٣/١٦ ولم يتضمن رد الاتحاد تلافي أياً من المخالفات المخاطب بها، واقتصار الرد على مبررات غير قانونية.

- **لذا، نعرض لسيادتكم التوصيات الآتية:**

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية نحو حل مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمخالفته حكم المادة ٤٧ من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩م لسنة ٢٠١٩م، والتي تنص على " تقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الحالات الآتية:

١. ....

٢. ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية....

ثانياً: إحالة المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الاتحاد على النحو الوارد بالتقرير للنيابة العامة لإعمال شئونها.

الرأي	لذا وفي ضوء ما تم عرضه، نعرض الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر في الموافقة على التوصيات المشار إليها، والتوجيه لاتخاذ اللازم.

والأمر معروض لسيادتكم

تحريراً في : ٢٠٢٦/٧/٢٧

المدير العام
(أ/ عمرو طه)

رئيس الوحدة المركزية
(أ/ عمرو حسني عمر)

الوكيل الدائم للوزارة
(أ/ أيمن عبد الموجود)

الموافقة [illegible]

[illegible]